의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 에스케이텔레콤 주식회사

【특허고객번호】 1-1998-004296-6

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 박종한

【대리인번호】 9-2003-000119-5

【포괄위임등록번호】 2010-054331-0

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2019-0000874

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2019-0729317-16

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 박종한 (서명 또는 인)

의견내용

본 특허출원 제10-2019-0000874호는 2019년 10월 08일 자로,

"이 출원의 특허청구범위의 청구항 제1항, 제3항 내지 제9항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다

- 아 래 -

인용발명 1 : 공개특허공보 제10-2007-0073517호(2007.07.10)

인용발명 2 : 공개특허공보 제10-2010-0021334호(2010.02.24)

" 라는 이유로 거절결정 되었습니다.

상기의 거절결정이유를 해소하기 위하여 본 출원인은 본 의견서와 동일자로 보정서를 제출하여 청구범위를 보정하면서,

다음과 같은 내용의 의견을 개진합니다.

다 음

1. 보정내용

[청구항 1](정정)

통신망에 접속한 사용자 단말기로 데이터를 제공하는 데이터 제공 장치에 있어서,

복수의 APN(Access Point Name) 중 어느 하나를 통한 사용자 단말의 접속 경로를 인식하는 접속 인식부;

상기 접속 인식부에서 인식된 접속 경로에 따라 **접속된 무선 네트워크를 확인하여, 접속된 무선 네트워크에 따라 데이터 차단 상태인지 여부를 판단하여** 상기 사용자 단말기에 대한 데이터 서비스 기능의 설정 상태를 인식하고, 상기 데이터 서비스 기능의 설정 상태에 따라서 상기 통신망에 접속한 상기 사용자 단말기에 선택적으로 **과금 데이터 및 비과금 데이터 중 적어도 하나를** 제공하는 데이터 제공부를 포함하는 데이터 제공 장치.

[청구항 5](정정)

통신부와 선택적 데이터 제공 서비스를 위한 어플리케이션부를 포함하는 사용자 단말기로,

상기 통신부와 어플리케이션부에 의하여,

데이터 서비스 기능의 설정 상태에 따라 복수의 APN(Access Point Name) 중 어느 하나를 통해 통신망에 접속하고,

상기 복수의 APN 중 어느 하나에 따른 접속 경로에 따라, **접속된 무선 네트워크를 확인하여, 접속된 무선 네트워크에 따라 데이터 차단 상태인지 여부를 판단하여** 데이터 서비스 기능의 설정 상태를 인식하고, 상기 데이터 서비스 기능의 설정 상태에 따라서 **과금 데이터 및 비과금 데이터 중 적어도 하나를** 선택적으로 제공받는 것을 특징으로 하는 사용자 단말기.

[청구항 8](정정)

통신망을 통해 접속한 사용자 단말기로 데이터를 제공하는 데이터 제공 장치가,

상기 사용자 단말기가 접속하면, 복수의 APN 중 어느 하나를 통한 사용자 단말기의 접속 경로를 인식하는 단계;

상기 인식된 접속 경로에 따라, **접속된 무선 네트워크를 확인하여, 접속된 무선 네트워크에 따라 데이터 차단 상태인지 여부를 판단하여** 상기 사용자 단말기에 대한 데이터 서비스 기능의 설정 상태를 인식하고, 상기 데이터 서비스 기능의 설정 상태에 따라서 상기 사용자 단말기에 선택적으로 **과금 데이터 및 비과금 데이터 중 적어도 하나를** 제공하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 선택적 데이터 제공을 위한 방법.

한편, 전술된 바와 같은 보정된 사항은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 및 도면의 요지를 변경하지 않는 범위 내의 보정으로, 특허법 제47조제2항(특허출원의 보정)의 규정에 합당한 보정이라고 사료됩니다.

2. 거절결정이유에 대하여

심사관님께서는 이 건 출원의 청구항 전항에 기재된 발명이 인용발명 1 및 2의 조합으로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있다는 이유로 진보성을 부정하셨습니다.

그러나 본 출원인은 보정된 본원발명이 인용발명들로부터 용이하게 도출할 수 있는 정도의 것이 아니라고 판단하오며, 이하에서 본원발명과 인용발명들의 대비를 통해, 그 이유를 설명하고자 합니다.

한편 거절예고된 청구항 제1항, 제5항 및 제8항은 각각 동일한 기술적 특징을 카테고리를 달리하여 나타낸 것으로, 이하에서는 보정된 청구항 제1항에 따른 본원발명을 중심으로 인용발명들을 비교 검토하도록 하겠습니다.

가. 본원발명의 요지

보정된 청구항 제1항을 참조하면, 데이터 제공 장치는,

통신망에 접속한 사용자 단말기로 데이터를 제공하는 데이터 제공 장치에 있어서,
복수의 APN(Access Point Name) 중 어느 하나를 통한 사용자 단말의 접속 경로를 인식하는 접속 인식부;
상기 접속 인식부에서 인식된 접속 경로에 따라 **접속된 무선 네트워크를 확인하여, 접속된 무선 네트워크에 따라 데이터 차단 상태인지 여부를 판단**하여 상기 사용자 단말기에 대한 데이터 서비스 기능의 설정 상태를 인식하고, 상기 데이터 서비스 기능의 설정 상태에 따라서 상기 통신망에 접속한 상기 사용자 단말기에 선택적으로 **과금 데이터 및 비과금 데이터 중 적어도 하나를 제공**하는 데이터 제공부를 포함하는 것을 특징으로 합니다.

나. 인용발명의 요지

인용발명 1은 미리 설정된 적어도 하나 이상의 선택 인자를 근거로 무선 네트워크를 선택할 수 있는 듀얼 모드를 지원하는 이동 통신 단말기 및 그 방법에 관한 것이며,
인용발명 2는 패킷 호를 시도한 이동 단말기의 선불 요금 한도가 만료된 경우, 호를 절단하지 않고 이동 단말기가 한도 만료 안내 및 충전 페이지에 자동으로 접속될 수 있도록 하는 한도 만료 안내 서비스 시스템 및 방법에 관한 것입니다.

다. 본원발명과 인용발명의 대비

먼저 본원발명은 **단말기가 어떠한 무선 네트워크에 접속하는지 여부를 확인하고, 접속된 무선 네트워크에 따라 단말기가 데이터 차단 상태인지 여부를 판단하여 단말기의 데이터 차단 및 해제 상태에 따라 과금 데이터 및 비과금 데이터 중 하나를 제공하는 점에서 인용발명 1 및 2와 차이**가 있는 것으로 사료됩니다.
이와 관련하여, 인용발명 1은 '선택 기준으로서 무선 네트워크의 QoS(RSSI, SINR, Ec/I0), 사용 요금(정액제, 시간/지역에 따른 변동 요금)을 적용하여 결정된 무선 네트워크에 접속하는 구성'을 개시하고 있습니다.
여기서 인용발명 1은 조건에 따라 무선 네트워크를 달리하여 접속한다는 점에서 일부 유사점이 있는 것으로 사료됩니다.
그러나 인용발명 1은 제1 무선 네트워크 또는 제2 무선 네트워크에 접속할 지 여부를 결정하는 것을 개시하고 있기 때문에, 접속 경로를 확인하는 구성에 대해 고려하고 있다고 하더라도, **본원발명에서 단말기의 접속 경로를 확인하는 것은 사용자 단말기의 데이터차단 및**

해제 상태를 판단하기 위한 것으로, 사용자 단말기가 아닌 데이터 제공 장치 측에서 접속 경로를 확인한다는 점에서 차이가 있는 것으로 사료됩니다.

또한 인용발명 2는 과금 서비스용 DNS와 비과금 서비스용 DNS로 구분되어 구성되어 있으나, 단말기의 데이터 차단 기능의 설정 및 해제 상태에 따라 단말기 내에 저장된 APN을 통해 데이터 네트워크에 선택적으로 접속되는 것이 아니라 선불 요금 한도가 만료된 경우에 SCP(Service Control Point; 10)가 비과금 서비스용 DNS IP 주소를 사용자 단말기에 전송함으로써 이동 단말기가 비과금 서비스를 제공받는다는 점에서 본원발명과 차이가 있는 것으로 사료됩니다.

즉 본원발명은 **접속된 무선 네트워크에 따라 단말기가 데이터 차단 상태인지 여부를 판단하여 단말기의 데이터 차단 및 해제 상태에 따라 과금 데이터 및 비과금 데이터 중 하나를 제공하는 점에서 인용발명 2와 차이**가 있는 것으로 사료됩니다.

이에 따라 본원발명은 데이터 접속 시 "3G 데이터 차단" 설정에 따른 동적 APN을 이용함으로써, 과금 데이터만 선택적으로 차단할 수 있고, MMS와 같은 데이터 트래픽과 비과금 데이터만 제공받을 수 있어, 사용자가 원치 않는 부당한 데이터의 과금을 방지할 수 있는 유리한 효과를 기대할 수 있는 것으로 사료됩니다.

정리하면, 본원발명은 인용발명 1 및 2와 비교하여 명확한 구성 상의 차이를 갖고 있고, 이와 같은 구성 상의 차이로 인한 유리한 효과를 발휘한다고 판단되기 때문에, 본원발명은 인용발명 1 및 2로부터 용이하게 발명할 수 있는 사항은 아니라고 사료됩니다.

3. 결론

이상 설명드린 바와 같이 심사관님께서 통지하신 거절결정서에 대한 출원인의 의견진술을 통해, 심사관님의 거절결정 이유가 해소되었다고 사료되오니, 본 의견서와 동일자로 제출되는 보정된 명세서에 의거 재심사하시어 본원발명이 특허결정될 수 있도록 선처하여 주시기를 부탁드립니다.